ALLER DROIT AU BUT — Consigne mégots : rendre le déchet à sa filière

« La liberté de consommer n'emporte pas le droit d'externaliser gratuitement le déchet. »

[ANALYSE] Le mégot est un cas presque parfait de coût caché : le produit est vendu dans un réseau identifié, le déchet est standardisé, le producteur est identifiable, mais l'abandon se disperse dans l'espace public et une partie du coût revient à la collectivité.

[FAIT] Depuis le 1er janvier 2021, les produits du tabac équipés de filtres contenant du plastique relèvent en France de la responsabilité élargie du producteur (REP). Le Code de l'environnement prévoit explicitement qu'il peut être imposé aux metteurs sur le marché d'organiser « un mécanisme de reprise financée » des déchets issus de ces produits.

La question politique

[ANALYSE] Pourquoi continuer à traiter le mégot essentiellement comme un déchet sans valeur une fois la cigarette consommée, alors que le droit permet déjà d'organiser sa reprise financée ?

`[FAIT] donnée sourcée · [CALCUL] calcul reproductible · [HYPOTHÈSE] à démontrer · [ANALYSE] lecture de la doctrine · [PROPOSITION] mesure proposée`

Le constat

[FAIT] Le cahier des charges de la filière REP tabac fixe à l'éco-organisme un objectif de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics de 40 % en 2026 par rapport à 2022. Il prévoit aussi la mise à disposition sans frais de cendriers de poche réemployables auprès des personnes publiques et des débitants de tabac qui en font la demande.

[FAIT] La filière actuelle prévoit également que les producteurs pourvoient à la collecte et au traitement des mégots issus de leurs produits, directement ou via un éco-organisme, et qu'une contribution soit versée aux collectivités pour une partie des coûts de nettoiement des mégots abandonnés.

[ANALYSE] Ces outils sont utiles, mais ils ne donnent pas encore au mégot lui-même une valeur de retour immédiatement perceptible par le consommateur. La Doctrine propose de fermer la boucle : le déchet doit revenir dans une filière identifiable et le retour doit avoir une valeur économique.

Aujourd'hui / Avec la Doctrine

AUJOURD'HUI

Le mégot n'a pratiquement aucune valeur de retour pour le consommateur. [ANALYSE]

AVEC LA DOCTRINE

Chaque paquet génère un droit à remboursement de consigne, récupérable lorsque les mégots sont rapportés. [PROPOSITION]

AUJOURD'HUI

Le buraliste vend le produit ; la reprise systématique des mégots n'est pas le cœur de son rôle. [ANALYSE]

AVEC LA DOCTRINE

Le buraliste ou un point agréé devient point de reprise rémunéré, sans devenir opérateur de traitement. [PROPOSITION]

AUJOURD'HUI

Le coût résiduel des mégots abandonnés est supporté en partie par la propreté publique, même si la REP finance déjà des soutiens aux collectivités. [FAIT] [ANALYSE]

AVEC LA DOCTRINE

Le coût de retour, de collecte, de logistique et de traitement doit être intégré à la chaîne économique du produit et financé par la filière. [PROPOSITION]

AUJOURD'HUI

La prévention repose notamment sur l'information, les cendriers de poche et la contribution au nettoiement. [FAIT]

AVEC LA DOCTRINE

On ajoute une incitation économique directe : rendre le mégot vaut de l'argent ; ne pas le rendre signifie perdre la consigne. [PROPOSITION]

La doctrine du Pilier XVII

[ANALYSE] L'espace public n'appartient à personne en particulier parce qu'il appartient à tout le monde. Une nuisance créée par un produit privé ne doit pas être transférée gratuitement aux autres. Le principe n'est donc pas « interdire de fumer », mais dissocier clairement la liberté de consommer de la responsabilité sur le déchet final.

[PROPOSITION] Tout produit de consommation générant un déchet diffus identifiable doit intégrer le coût de récupération de ce déchet dans son économie. Lorsque le déchet peut être matériellement restitué, une consigne doit être privilégiée si elle améliore réellement le taux de retour et si son coût de gestion reste proportionné.

20 cigarettes achetées = 20 mégots à restituer

[PROPOSITION] Lors de l'achat d'un paquet, une consigne environnementale est versée. Le consommateur dispose d'un récipient fermé et adapté pour conserver les mégots après extinction complète.

[PROPOSITION] Les mégots sont rapportés chez un buraliste ou dans un point de reprise agréé. Le remboursement doit pouvoir être obtenu sans obligation d'acheter un nouveau paquet : le retour du déchet ne doit jamais devenir une incitation à consommer davantage de tabac.

[PROPOSITION] Le buraliste est rémunéré pour la reprise, le stockage temporaire sécurisé, la traçabilité et la remise à la filière. Il ne supporte pas gratuitement une mission supplémentaire.

[PROPOSITION] Les producteurs financent l'aval : collecte, regroupement, transport, traitement et, lorsque cela est techniquement et environnementalement pertinent, valorisation. Le principe porte sur le résultat ; il n'impose pas de renvoyer physiquement chaque mégot vers l'usine qui a fabriqué la cigarette.

[HYPOTHÈSE] Exemple pédagogique de dimensionnement : 2 € de consigne pour 20 cigarettes donneraient une valeur de retour de 0,10 € par mégot. Ce montant n'est pas une proposition arrêtée. Il doit être testé contre quatre contraintes : efficacité comportementale, coût administratif, risque de fraude et acceptabilité.

Ce que ça change

Pour le consommateur

[PROPOSITION] Le bon comportement devient économiquement visible : restituer permet de récupérer la consigne. L'absence de retour ne constitue pas une amende ni une présomption de jet dans la nature ; elle signifie seulement que la consigne n'est pas remboursée.

Pour le buraliste

[PROPOSITION] Il devient un maillon rémunéré du retour de proximité. Les contenants de stockage, la fréquence d'enlèvement et les règles sanitaires doivent être standardisés et simples.

Pour le producteur

[PROPOSITION] La responsabilité économique ne s'arrête plus à la mise sur le marché. La filière doit dimensionner et financer le retour jusqu'au traitement final.

Pour la collectivité

[PROPOSITION] Le nombre ou la masse de mégots collectés, les heures de nettoyage et le coût public résiduel doivent être publiés pour rendre visible l'évolution avant/après la réforme.

Pour l'espace public

[ANALYSE] Le mégot cesse d'être un objet économiquement nul. S'il conserve une valeur de consigne, même un mégot abandonné peut susciter un ramassage par un tiers, sous réserve de garde-fous sanitaires et antifraude.

La stratégie qui tient la route

1. Créer une consigne remboursable. [PROPOSITION] La somme est prélevée au moment de la mise à disposition du paquet puis remboursée à la restitution. Cette architecture est à privilégier par rapport à un surcoût ultérieur fondé sur la supposition que les mégots manquants auraient été jetés.

2. Utiliser le réseau existant. [PROPOSITION] Les débitants de tabac constituent un réseau de proximité naturel, mais la reprise peut être complétée par d'autres points agréés. Le remboursement ne dépend pas d'un nouvel achat.

3. Payer le service de reprise. [PROPOSITION] La rémunération du point de collecte est financée par la filière, avec une règle simple par contenant ou par quantité homologuée.

4. Verrouiller la traçabilité sans usine à gaz. [PROPOSITION] Le système doit arbitrer entre comptage à l'unité, retour par masse ou contenant standardisé. Il doit prévenir les doubles remboursements, les apports artificiels, les flux transfrontaliers opportunistes et les risques d'hygiène ou d'incendie.

5. Ne promettre le « recyclage » qu'après preuve. [PROPOSITION] La doctrine parle de collecte, traitement et valorisation lorsque celle-ci est démontrée. Une filière ne doit être qualifiée de recyclage que si son bilan matière, énergétique, environnemental et économique le justifie.

6. Mesurer les résultats. [PROPOSITION] Le dispositif doit publier au minimum : taux de retour, coût par mégot récupéré, coût de gestion de la consigne, baisse des mégots abandonnés, coût public de nettoiement évité et devenir réel des déchets collectés.

Pourquoi une consigne plutôt qu'une nouvelle taxe ?

[ANALYSE] Une taxe est payée même par celui qui adopte le bon comportement. Une consigne est récupérable : elle transforme la responsabilité en contrat économique simple. Celui qui restitue récupère sa somme. Celui qui ne restitue pas finance davantage le système.

[ANALYSE] C'est aussi plus robuste politiquement : on ne prétend pas savoir où le mégot manquant a été jeté. On donne une valeur au retour et on constate seulement si le retour a eu lieu.

L'objection principale

[ANALYSE] « Compter vingt mégots chez chaque buraliste serait ingérable. » C'est une objection sérieuse. La doctrine n'impose donc pas encore la technologie de comptage. Un retour par récipient standardisé, masse

homologuée ou machine automatisée peut être plus efficace. Le principe est fixé ; la technologie doit être choisie après expérimentation.

[ANALYSE] « Le prix du tabac est très réglementé. » Oui. La consigne doit donc être auditée juridiquement afin de déterminer si elle doit être séparée du prix réglementé du tabac, traitée comme dépôt remboursable autonome ou organisée par un autre mécanisme conforme au droit fiscal et commercial.

[FAIT] Le cadre français contient déjà une base juridique directement pertinente : l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement autorise l'obligation d'un mécanisme de reprise financée pour les déchets issus des produits du tabac filtrés. [ANALYSE] La question n'est donc pas de partir de zéro, mais de déterminer comment transformer cette faculté en dispositif de consigne individuel, opérationnel et juridiquement sûr.

Le point de vigilance sur le traitement

[FAIT] En juin 2025, le ministère chargé de l'environnement a constaté qu'ALCOME ne respectait pas encore certaines obligations relatives aux projets de recherche et développement pour le traitement des mégots et aux propositions d'objectifs de valorisation, malgré une mise en demeure antérieure, et a engagé une astreinte.

[ANALYSE] Cette situation confirme la prudence lexicale du pilier : collecter davantage n'a de sens que si le devenir du déchet est documenté. La consigne doit fermer la boucle matérielle, pas seulement déplacer le mégot d'un trottoir vers un stock.

Le principe à retenir

[PROPOSITION] Liberté d'usage, responsabilité du déchet, consigne remboursable, point de reprise rémunéré, producteurs financeurs, traçabilité simple et traitement vérifié.

[ANALYSE] « Consigne mégot — responsabilité du produit jusqu'à son déchet final. »

Sources primaires : Code de l'environnement, art. L. 541-10-1, 19° · Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges de la filière REP des produits du tabac · Ministère de la Transition écologique, décision d'astreinte ALCOME du 19 juin 2025.

Fiche V0.1 · 14 octobre 2026 · Statut : première rédaction sourcée ; montant de consigne, logistique, droit fiscal, fraude et traitement à auditer avant publication.

Doctrine Éconologique · Pilier XVII · 14 octobre 2026

ÇA EXISTE DÉJÀ

[FAIT] Depuis 2024, l'Allemagne fait payer aux fabricants de cigarettes une contribution calculée sur le poids des filtres vendus.

Source officielle — ouvrir le lien